

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		29/01/2025	
Date d'affichage de la convocation :		29/01/2025	
Nombre de membres :		SEANCE DU 04 FEVRIER 2025	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi quatre février à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCONI, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Thomas SOLOZABAL à Stéphane QUINTIN, Christophe HEMERY à Edith PUGNET, Karine TARTAS à Michèle CAIL COMS, Jean-François REGNIER à André GILLARD, Virginie CABRITA à Cyrille BERNARDIN, Ludvine LORIEUX à Ahmed EL HOUMMASS, Philippe GLEIZES à Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Thomas SOLOZABAL, Christophe HEMERY, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludvine LORIEUX, Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Rosemary DROUILLOT		

AFFAIRE N°01 : INTERCOMMUNALITE.
Répartition de la redevance pour occupation du domaine public des réseaux d'électricité par ENEDIS.

Monsieur André GILLARD, rapporteur, rappelle que dans le cadre du transfert de la compétence Voirie de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine (PMM) vers les Communes membres à compter du 1^{er} janvier 2023, rendu possible à la suite de la loi « 3DS » du 21 février 2022 (Différenciation, Décentralisation, Déconcentration et portant diverses mesures de Simplification de l'action publique locale), les produits de Redevance pour Occupation du Domaine Public (RODP) doivent être affectées au titulaire de la compétence.

Les Communes doivent donc encaisser les RODP des voiries communales, PMM conserve le produit de RODP des voiries d'intérêt communautaire (VIC) et des zones d'activités économiques (ZAE).

Pour ce qui concerne les RODP d'ENEDIS, elles sont de deux types :

- RODP électricité principale, distribution et transport ;
- RODP électricité distribution provisoire – chantier ;

La RODP de 2024 sera reversée en totalité aux Communes, après avoir transmis à ENEDIS un avis des sommes à payer de 4 399 €. Ces dernières, verseront ensuite à PMM la part de RODP en fonction des linéaires de VIC et sur les ZAE, arrêtés lors du transfert.

A partir de 2025, ENEDIS versera directement les RODP à PMM et aux Communes selon les répartitions qui auront été fixées par délibération.

C'est sur la répartition que le Conseil Municipal doit se prononcer.

Pour Cabestany, le total du linéaire des réseaux d'électricité haute tension (HTA) et basse tension (BT) de la Commune est de 147 809 ml, dont 22 249 ml concernent les VIC et ZAE, soit une proportion affectée à PMM de 15 %.

La RODP 2024 se détaille ainsi pour Cabestany :



RODP et RODP chantier ELECTRICITE 2024

Redevance pour Occupation du Domaine Public

Redevance Principale Réseaux de distribution et de transport (ENEDIS)	Formule de calcul indexée qui prend en compte la Population totale (municipale + comptée à part) selon le dernier recensement publié par l'INSEE au 01/01/n : Communes de - 2 000 hab : 153 x index Communes entre 2 000 et 5 000 hab : (0,135P - 213) x index Communes entre 5 001 et 20 000 hab : (0,381P - 3204) x index Commune entre 20 001 et 100 000 hab : (0,584P - 4253) x index Commune de + 100 000 hab : (0,886P - 28480) x index	Index Ingénierie 2024	1,5817
---	--	-----------------------	--------

		RODP 2024				RODP Chantier 2024	
		Population Totale INSEE au 01/01/2024	Montant RODP 2024	Dont VIC		10% montant RODP	Dont part VIC
				Cli de répartition %	Montant €		
Cabestany	66020	10 554	4 399	15%	660 €	440	66 €

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité la clé de répartition de 15 % du produit de Redevance pour Occupation du Domaine Public (RODP) d'ENEDIS affectée à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine (PMM).

2°) PRECISE à l'unanimité que cette clé de répartition sera celle qui sera retenue pour les années suivantes.

3°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer toutes les différentes pièces afférentes à cette affaire.

4°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus
 Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



La secrétaire de séance

Rosemary DROUILLOT

La Maire,
 CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
 INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.
 INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.
 INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le 10 février 2025